

주의 요구

1. 제 목 : 압류재산 공매진행 업무처리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「국세징수법」(이하 “법”이라 한다) 제103조 및 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법 시행령」 제66조 제1항 및 「지방세징수법 시행령」 제91조의2에 따르면 관할 세무서장 또는 지방자치단체의 장은 압류재산의 공매를 한국자산관리공사(이하 “공사”라 한다)에 대행하게 하는 경우 공매대행 의뢰서²²⁾를 공사에 보내도록 되어 있으며 「압류재산 매각대행업무처리요령(2021년, 국세청)」(이하 “요령”이라 한다) 제8조 제1항에 따르면 공사는 세무서장으로부터 공매대행 의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행 업무에 착수하여야 한다고 되어 있다.

22) 국세청 등 위임기관은 압류공매관리시스템을 통해 공매대행의뢰를 하고 공사는 조세정리시스템을 통해 의뢰서를 확인 후 접수하도록 되어 있음

한편, 요령 제24조 제2항 제1호에 따르면 체납자 또는 이해관계자에게 공매대행통지서가 송달되지 아니한 때 공매취소 공고를 하도록 되어 있고, 2021. 1. 1. 개정된 법 제75조 제2항²³⁾은 재송달 시 공매통지의 효력발생을 도달주의에서 발신주의로 변경한 내용인데, 개정이유는 송달지연으로 인한 공매 및 체납액 회수 지연 방지를 목적으로 한다고 되어 있다.

또한, 내규인 「압류재산 매각대행업무요강」 제93조 제1항 제1호에 따르면 공매대행 의뢰접수일로부터 3개월 이내에 공매공고에 따른 매각 절차에 착수한다고 되어 있으므로 송달불능의 사유로 공매공고를 취소한 경우에는 공매진행에 별다른 장애가 없으므로 신속하게 공매 재공고를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 부산지역본부 소관 압류재산과 관련하여 공매대행의뢰 접수 및 공매진행 현황을 점검한 결과

(1) 공매대행의뢰 접수 업무 불철저

2023. 6. 15. ㉠㉠세무서로부터 수입한 ㉠㉠㉠ 압류재산(2023-11409-009) ‘☆☆☆☆시 ㉠㉠㉠구 ♣♣동 XX-XXX외 X필지’의 경우 2023. 6. 15. 위임기관으로부터 공매대행의뢰를 수신하였으나 접수는 111일이 경과한 2023. 10. 4.에 이루어졌고 2024. 4. 8. 압류재산 하자로 공매대행 수입취소를 통보하는 등

23) 제75조(공매통지) ② 제1항 각 호의 자 중 일부에 대한 공매통지의 송달 불능 등의 사유로 동일한 공매재산에 대하여 다시 공매공고를 하는 경우 그 이전 공매공고 당시 공매통지가 도달되었던 제1항제3호 및 제4호에 해당하는 자에 대하여 다시 하는 공매통지는 주민등록표 등본 등 공매 집행기록에 표시된 주소, 거소, 영업소 또는 사무소에 등기우편을 발송하는 방법으로 할 수 있다. 이 경우 그 공매통지는 「국세기본법」 제12조제1항 본문에도 불구하고 송달받아야 할 자에게 발송한 때부터 효력이 발생한다.

[별표 2] “압류재산 공매대행 접수 지연 명세”와 같이 압류재산 공매대행 접수를 짧게는 30일로부터 길게는 111일까지 접수²⁴⁾ 지연한 54건²⁵⁾이 확인되었다.

(2) 송달불능으로 인한 공고 취소 후 재공고 업무 불철저

2023. 2. 6. ■■■■시로부터 수입한 체납자 ♣♣♣♣♣♣♣♣ 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX) ‘☆☆☆☆시 ㉠㉠구 ♡♡동 XXX-XX 제지하층 제X호’의 경우 2024. 2. 29. 송달불능(체납회사 대표이사 불거주)을 사유로 매각결정 취소 후 125일이 경과한 2024. 7. 3.에 공매 재공고를 진행한 사실이 있고

2023. 7. 12. ♣♣세무서로부터 수입한 체납자 ○○○○○○○○○○ 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX) ‘☆☆☆☆시 ■■■구 ◆◆동X가 XXX-XX 외 X필지 ♡♡빌라 제X층 제XXX호’의 경우 2024. 2. 15. 송달불능(폐문부재)을 사유로 매각결정 취소 후 125일이 경과한 2024. 6. 19.에 재공고를 진행하는 등

[별표 3] “송달불능으로 인한 공고 취소 후 재공고 지연 명세”와 같이 공매진행에 별다른 장애가 없음에도 재공매 공고 착수를 지연한 57건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 부산지역본부는 공매대행의뢰를 적기에 접수하고 공매 취소 후 재공고 업무를 신속하게 진행하는 등 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

24) 공매대행 의뢰 접수 소요기간 현황

(단위 : 건, %)					
구분	합계	10일 이내	11~30일	31~60일	60일 초과
부산지역본부	“기재 생략”				
(비율)					

25) 수입번호(체납자) 기준 43건

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 신속한 구매업무 진행을 위해 구매대행 의뢰를 지체 없이 접수하고, 송달불능으로 인해 구매공고를 취소한 경우 재공고를 신속하게 하는 등 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별표 2]

압류재산 공매대행 접수 지연 명세

순 번	위임기관	관리번호	체납자	수신일자(A)	접수일자(B)	지연일수 (B-A)
합 계 : 총 54건						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

“기재 생략”

순 번	위임기관	관리번호	체납자	수신일자(A)	접수일자(B)	지연일수 (B-A)
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						

“기재 생략”

[별표 3]

송달불능으로 인한 공매 취소 후 재공고 지연 명세

순번	위임기관	관리번호	채납자	취소일자(A)	재공고일자(B)	지연일수 (B-A)
----	------	------	-----	---------	----------	---------------

합 계 : 총 57건

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

“기재 생략”

순번	위임기관	관리번호	체납자	취소일자(A)	재공고일자(B)	지연일수 (B-A)
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

“기재 생략”

순번	위임기관	관리번호	체납자	취소일자(A)	재공고일자(B)	지연일수 (B-A)
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						

“기재 생략”